



PUTUSAN
Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arsim Jaya Bsc Bin H Arwyes Kalimutu;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/9 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cilember Rt 003/003 Desa Jogjogan Kec Cisarua Kab Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama Ramdansyah, SH.MH., dan Muhammad Dede Gusli Piliang, SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Matoa & Co, beralamat di Jl. Muncang No. 2a/K Rt. 01/13 Lagoa, Koja, Jakarta 14270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 220/SK.Pid/2022/PN Cbi, tanggal 20 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSIM JAYA BSC bin H ARWYES KALIMUTU terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pertama pasal 481 ayat 1 KHUPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pertama pasal 481 ayat 1 KHUPidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 7 warna kuning Imei; 860891050258012 Imei 2 860891050258004
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam Imei 1 : 86874031933769 Imei 2 868174031933777
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa ARSIM JAYA BSC bin H ARWYES KALIMUTU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi / Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ARSIM JAYA, BSC, bin H ARWYES KALIMUTU;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM 314/bgr/12/2022 pada perkara pidana Nomor : 653/PidB/2022/PN.CBI;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



3. Membebaskan Terdakwa ARSIM JAYA, BSC, bin H ARWYES KALIMUTU dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolgning*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada *Pledooi* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ARSIM JAYA BSC bin H ARWYES KALIMUTU sekitar bulan februari sampai dengan bulan juli 2022 atau setidaknya suatu waktu dalam bulan februari sampai dengan juli tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat Jalan siliwangi Kp Anyar (kongsi) Desa Cisarua kec Cisarua Kab Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang di peroleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan september 2022 terdakwa menghubungi sdr Agus, terdakwa menghubungi sr agus karena terdakwa mengetahui bila sdr agus bekerja di taman safarai.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan mengenai gading gajah akan membelinya.
- Bahwa karena terdakwa merayu atau meujuk dengan harga yang tinggi maka sdr agus menyanggupi untuk mencari gading gadjah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan telepon dari terdakwa lalu sdr Agus mengajak sdr Andri untuk mencari gading gajah, dan setelah bertemu lalu sdr Agus dan sdr Andri (berkas terpisah) membuat rencana mengambil gading gajah yang berada di ruang patologi Taman Safari Indonesia yang berada di area rumah sakit hewan Taman safari Indonesia jalan taman Kapten Harun Kabin Kec Cisarua Kab Bogor.
- Bahwa karena sdr Agus dan sdr Andri adalah karyawan Taman Safari Indonesia maka sangat mengetahui situasi dan kondisi di lokasi area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia, karena mengetahui kondisi situasi daerah ruang patologi lalu sdr Agus mengambil kunci ruang patologi dimana ruang tersebut adalah tempat menyimpan gading gajah sumatra, cula badak afrika, taring harimau benggala, bagian tubuh hewan yang diawetkan termasuk hewan yang mati dan diawetkan, dan ruang tersebut selalu di kunci, dan kunci tersebut disimpan di lubang karpet yang ada di pintu depan.

- Bahwa setelah berhasil membuat kunci duplikat lalu sdr Agus dan sdr Andri masuk ke ruang patologi dan mengambil gading gajah sesuai dengan pesanan terdakwa Arsim, lalu gading tersebut di bawah keluar ruangan untuk di potong dengan ukuran ± 20 cm menggunakan gergaji besi, maksud tujuan di potong adalah untuk mempermudah membawanya karena gading tersebut panjangnya ± 100 cm, dan setelah berhasil lalu diberikan kepada terdakwa Arsim sesuai dengan pesanan dan di harga sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan gading gajah tersebut dari sdr Agus dan sdr Andri lalu terdakwa memesan kembali berupa berupa taring harimau dan cula badak afrika.
- Bahwa karena sdr Agus dan sdr Andri sudah mempunyai kunci duplikat ruang patologi maka dengan mudah untuk masuknya dengan untuk mengambil cula badak afrika dan potong menjadi 2 bagian menggunakan gergaji besi dengan ukuran ± 20 cm dan memotongnya diatas kursi dan setiap habis memotong gading gajah, cula badak afrika maka sisanya dikembalikan kedalam lemari diruangan patologi, selain gading gajah, cula badak afrika, sdr agus dan terdakwa II mengambil kembali taring harimau benggalla sesuai pesanan dari sdr Arsim yang disimpan di dalam toples, dan terdakwa mengambilnya di bersama dengan toplesnya.
- Bahwa terdakwa I Agus dan terdakwa II Andri mengambil gading gajah, taring harimau benggalla, dan cula badak afrika di lakukan beberapa kali sesuai dengan pesanan sdr Arsim (berkas terpisah) diantaranya dilakukan pada bulan :
 - a) Bulan februari 2021 sebanyak 3 transaksi gading gajah
 - b) Maret 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah dan cula
 - c) April 2021 sebanyak 1 transaksi gading
 - d) Mei 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah
 - e) Juni 2021 sebanyak 3 transaksi 3 tarnsaksi gading gajah
 - f) Junli 2021 sebanyak 1 transaksi cula badak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



- g) Agustus 2021 sebanyak 3 transaksi gading gajah
- h) Oktober 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah
- i) Januari 2022 sebanyak 1 transaksi 1 gading gajah
- j) Februari 2022 sebanyak transaksi gading gajah
- k) Juli 2022 sebanyak 1 transaksi set taring harimau.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gading gajah, cula badak dan taring harimau hewan yang dilindungi sebagaimana PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo Permen lingkungan Hidup dan kehutanan RI No P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana diubah dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 92/MENLHK/SENJEN/KUM.1/8/2018 dan di ubah terakhir dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua Atas Permen Lingkungan Hidup dan kehutanan No P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana gading gajah sumtra termasuk bagian tubuh satwa yang dilindungi. Sementara Badak Afrika dan Harimau Benggala masuk dalam kategori APPENDIX I CITES yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.
- Bahwa sdr Agus dan sdr Andri setelah mengambil barang barang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa arsim dan setiap sdr agus dan sdr andri bertransaksi dengan terdakwa selalu di daerah di sekitar pasar cisarua, dan setiap membawa barang barang tersebut menggunakan sepeda motor yamaha N MAX dengan no pol F 5942 FCK milik sdr Agus.
- Bahwa sdr Agus dan sdr Andri menjual gading gajah, cula badak dan taring harimau sesuai dengan pesanan terdakwa dengan harga gading gajah dijual sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)/per Kg, taring harimau sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/per biji dan cula badak sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk ukuran besar dan ukuran kecil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan melalui transfer dan juga tunai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan gading gajah, taring harimau, dan cula lalu di jual kembali kepada orang lain yang bernama Mus (dpo), dan terdakwa di bayar dengan cara di transfer ke rekening anaknya yang bernama Ahmad Taqiyudin dengan No rek 4270020017

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil membeli barang tersebut beberapa kali melalui sdr Agus dan sdr Andri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yeang telah mebeli barang barang berupa gading gajah, taring harimau dan cula badak taman safari indonesia mengalami kerugian kurrang leboih sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pasal 481 ayat 1 KHUPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARSIM JAYA BSC bin H ARWYES KALIMUTU sekitar bulan februari sampai dengan bulan juli 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan februari sampai dengan juli tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan siliwangi Kp Anyar (kongsi) Desa Cisarua kec Cisarua Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang di buat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengelurkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain didalam atau di luar indonesia, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan september 2022 terdakwa menghubungi sdr Agus, terdakwa menghubungi sr agus karena terdakwa mengetahui bila sdr agus bekerja di taman safarai.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan mengenai gading gajah akan membelinya.
- Bahwa karena terdakwa merayu atau meujuk dengan harga yang tinggi maka sdr agus menyanggupi untuk mencari gading gadjah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan telepon dari terdakwa lalu sdr Agus mengajak sdr Andri untuk mencari gading gajah, dan setelah bertemu lalu sdr Agus daan sdr Andri (berkas terpisah) membuat rencana mengambil gading gajah yang berada di ruang patologi Taman Safari Indonesia yang berada di area rumah sakit hewan Taman safari Indonesia jalan taman Kapten Harun Kabin Kec Cisarua Kab Bogor.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sdr Agus dan sdr Andri adalah karyawan Taman Safari Indonesia maka sanngat mengetahui situasi dan kondisi di lokasi area rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia, karena mengetahui kondisi situasi daerah ruang patologi lalu sdr Agus mengambil kunci ruang pantologi dimana ruang tersebut adalah tempat menyimpan gading gajah sumatra, cula badak afrika, taring harimau benggala, bagian tubuh hewan yang diawetkan termasuk hewan yang mati dan diawetkan, dan ruang tersebut selalu di kunci, dan kunci tersebut disimpan di lubang karpet yang ada di pintu depan.
- Bahwa setelah berhasil membuat kunci duplikat lalu sdr Agus dan sdr Andri masuk ke ruang patologi dan mengambil gading gajah sesuai dengan pesanan terdakwa Arsim, lalu gading tersebut di bawah keluar ruangan untuk di potong dengan ukuran ± 20 cm menggunakan gergaji besi, maksud tujuan di potong adalah untuk mempermudah membawanya karena gading tersebut panjangnya ± 100 cm, dan setelah berhasil lalu diberikan kepada terdakwa Arsim sesuai dengan pesanan dan di harga sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan gading gajah tersebut dari sdr Agus dan sdr Andri lalu terdakwa memesan kembali berupa berupa taring harimau dan cula badak afrika.
- Bahwa karena sdr Agus dan sdr Andri sudah mempunyai kunci duplikat ruang patologi maka dengan mudah untuk masuknya dengan untuk mengambil cula badak afrika dan potong menjadi 2 bagian menggunakan gergaji besi dengan ukuran ± 20 cm dan memotongnya diatas kursi dan setiap habis memotong gading gajah, cula badak afrika maka sisanya dikembalikan kedalam lemari diruangan patologi, selain gading gajah, cula badak afrika, sdr agus dan terdakwa II mengambil kembali taring harimau benggalla sesuai pesanan dari sdr Arsim yang disimpan di dalam toples, dan terdakwa mengambilnya di bersama dengan toplesnya.
- Bahwa terdakwa I Agus dan terdakwa II Andri mengambil gading gajah, taring harimau benggalla, dan cula badak afrika di lakukan beberapa kali sesuai dengan pesanan sdr Arsim (berkas terpisah) diantaranya dilakukan pada bulan :
 - a. Bulan februari 2021 sebanyak 3 transaksi gading gajah
 - b. Maret 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah dan cula badak
 - c. April 2021 sebanyak 1 transaksi gading
 - d. Mei 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Juni 2021 sebanyak 3 transaksi 3 transaksi gading gajah
- f. Juni 2021 sebanyak 1 transaksi cula badak
- g. Agustus 2021 sebanyak 3 transaksi gading gajah
- h. Oktober 2021 sebanyak 2 transaksi gading gajah
- i. Januari 2022 sebanyak 1 transaksi 1 gading gajah
- j. Februari 2022 sebanyak transaksi gading gajah
- k. Juli 2022 sebanyak 1 transaksi set taring harimau.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gading gajah, cula badak dan taring harimau hewan yang dilindungi sebagaimana PP No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Jo Permen lingkungan Hidup dan kehutanan RI No P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana diubah dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 92/MENLHK/SENJEN/KUM.1/8/2018 dan di ubah terakhir dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua Atas Permen Lingkungan Hidup dan kehutanan No P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana gading gajah sumtra termasuk bagian tubuh satwa yang dilindungi. Sementara Badak Afrika dan Harimau Benggala masuk dalam kategori APPENDIX I CITES yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.
- Bahwa sdr Agus dan sdr Andri setelah mengambil barang barang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa arsim dan setiap sdr agus dan sdr andri bertransaksi dengan terdakwa selalu di daerah di sekitar pasar cisarua, dan setiap membawa barang barang tersebut menggunakan sepeda motor yamaha N MAX dengan no pol F 5942 FCK milik sdr Agus.
- Bahwa sdr Agus dan sdr Andri menjual gading gajah, cula badak dan taring harimau sesuai dengan pesanan terdakwa dengan harga gading gajah dijual sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)/per Kg, taring harimau sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)/per biji dan cula badak sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk ukuran besar dan ukuran kecil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan melalui transfer dan juga tunai.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan gading gajah, taring harimau, dan cula lalu di jual kembali kepada orang lain yang bernama

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mus (dpo), dan terdakwa di bayar dengan cara di transfer ke rekening anaknya yang bernama Ahmad Taqiyudin dengan No rek 4270020017
- Bahwa dari hasil terdakwa membeli barang tersebut beberapa kali melalui sdr Agus dan sdr Andri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yeang telah membeli barang barang berupa gading gajah, taring harimau dan cula badak, taman safari indonesia mengalami kerugian kurrang lebih sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di ataur dan diancam pasal pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Yance Abraham Sopamena, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai karyawan di Taman Safari Indonesia sejak sekitar tahun 1998 hingga sekarang. Adapun jabatan saya saat ini merupakan Chief Security di Taman Safari Indonesia;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Chief Security di PT. TSI adalah mengamankan segala bentuk operasional di PT. TSI berikut asset asset perusahaan;
- Bahwa kejadian perkara Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika telah terjadi pencurian di ruang patologi yaitu Saksi AGUS yang bekerja sebagai Office Boy pada tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib, dimana Saksi AGUS merasa curiga dikarenakan pintu lemari kayu tempat menyimpan barang – barang tersebut dalam keadaan terbuka sedikit namun pada saat tersebut Saksi AGUS belum melakukan pengecekan dan baru pada tanggal 15 Agustus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Saksi AGUS melakukan pengecekan dan ternyata barang – barang yang ada didalam lemari sudah diganti dengan replica;

- Bahwa setelah itu Saksi AGUS melaporkan hal tersebut kepada Sdr. IMAM dan Sdr. IMAM melaporkan kepada Saksi dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 8 (delapan) cula badak, 17 (tujuh belas) gading gajah dan 3 (tiga) taring harimau;
- Bahwa barang – barang tersebut disimpan di dalam lemari kayu yang ada di ruang Patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- Bahwa ada CCTV disekitar lokasi kejadian namun sudah terhapus dan tidak ada back upnya.
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian barang – barang tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan cek TKP bersama dengan tim Saksi, kemudian kami melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada beberapa karyawan/karyawati yang bekerja di ruang lingkup rumah sakit dan dari hasil penyelidikan kami curiga jika pelaku pencurian adalah Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Agus Rudiyanto, Saksi mendapat informasi dari Sdr. DEDI terkait orang yang bekerja sebagai penadah barang – barang antik seperti gading gajah, cula badak dan lain-lain dimana kami diberikan nomor handphone penadah tersebut yang bernama terdakwa ARSIM JAYA dengan nomor 087770858468 dan 085282420234, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengetikkan nomor handphone penadah tersebut di handphone Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO dan ternyata keluar namanya di handphone mereka dan saat itu juga mereka langsung mengakui jika mereka berdua adalah pelaku pencurian dan sempat dibuatkan surat pernyataannya;
- Bahwa pada saat Saksi mengintrogasi Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo semua mengaku bila gading gajah, taring harimau dan cula badak semua di jual kepada Terdakwa, setiap habis mengambil barang barang tersebut selalu di berikan atau di jual kepada Terdakwa dan info yang didapatkan bila transaksi dilakukan di sekitar pasar Cisarua;
- Bahwa total uang yang diterima Sdr. ANDRI HERBOWO dan Sdr. AGUS RUDIYANTO dari Terdakwa untuk penjualan barang-barang tersebut, berdasarkan keterangan Sdr. ANDRI HERBOWO dan Sdr. AGUS

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIYANTO total uang yang diterima atas penjualan barang – barang hasil curian tersebut sebesar Rp512.000.000,00- yang pembayarannya dilakukan secara cash maupun transfer oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. TSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa barang – barang tersebut didapat dari hewan yang sudah mati ataupun dari hewan yang masih hidup yang cula atau gadingnya dipotong karena ada alasan tertentu diantaranya untuk perkawinan dan kesehatan.
- Setelah itu Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagaimana tertera dibelakang tiap-tiap pertanyaan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi, terjadinya pencurian tersebut, sejak bulan Februari 2022 ;
- Bahwa sebelum dijual barang-barang tersebut dipotong-potong dulu ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerugian dalam kejadian ini mencapai Rp3.000.000.000,00-, kami kordinasi dengan pihak terkait, menurut mereka harga nominalnya mencapai Rp. 3.000.000.000,-

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

2.Saksi PADMONO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan di Taman Safari Indonesia sejak tahun 2006 hingga sekarang. Adapun jabatan adalah wakil Kasatpam di Taman Safari Indonesia;
- Bahwa tupoksi Saksi mengatur dan mengontrol anggota Satpam, memeriksa anggota satpam atau karyawan yang melakukan pelanggaran, mengamankan segala bentuk asset yang ada di PT. TSI.
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di ruang Patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, Saksi mengetahui Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO adalah pelaku dari perbuatan Pencurian yang terjadi di PT. TSI setelah Saksi dan Sdr. ENDANG SAPUTRA melakukan pemeriksaan atau interogasi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekira Jam 09.08 Wib, dimana didapat keterangan atau pengakuan dari Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO bahwa mereka yang melakukan pencurian di PT. TSI.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu, berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi awalnya pelaku mencuri berupa 8 (delapan) Gading gajah sumatra, 6 (enam) Cula badak. Namun setelah dilakukan pengecekan kembali ada 8 (delapan) cula badak, 17 (tujuh belas) gading gajah dan 3 (tiga) taring harimau;
- Bahwa Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO mengambil 8 (delapan) cula badak, 17 (tujuh belas) gading gajah dan 3 (tiga) taring harimau yang tersimpan di dalam lemari kayu yang ada di ruang Patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ANDRI HERBOWO dan Saksi AGUS RUDIYANTO adalah karyawan di PT. TSI pada Divisi Satwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dapat masuk ke area ruang patologi hanya karyawan PT. TSI yang bekerja pada Divisi Rumah Sakit;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika telah terjadi pencurian di ruang patologi yaitu Saksi AGUS yang bekerja sebagai Office Boy pada tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib, dimana Saksi AGUS merasa curiga dikarenakan pintu lemari kayu tempat menyimpan barang – barang tersebut dalam keadaan terbuka sedikit namun pada saat tersebut Saksi AGUS belum melakukan pengecekan dan baru pada tanggal 15 Agustus 2022, Saksi AGUS melakukan pengecekan dan ternyata barang – barang yang ada didalam lemari sudah diganti dengan replica;
- Bahwa Saksi mengetahui gading gajah, taring harimau dan cula badak harimau yang diambil oleh Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah sdr agus dan sdr andri bercerita dan mengaku bila barang tersebut telah di jual kepada Terdakwa dan saat itu janji di di kp kongsi ataupun di kontrakan agus daerah batu laying.
- Bahwa setahu Saksi nilai kerugian yang dialami oleh PT. TSI akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini;
- Bahwa CCTV merecord kejadian diruangan tersebut tetapi hanya tersimpan 3 hari, setelah itu terhapus, sehingga tidak ada recordnya dalam CCTV;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terjadinya pencurian tersebut sejak bulan Februari 2022 ;
- Bahwa cara penghitungan kerugian sehingga mencapai Rp.3.000.000.000,- Saksi tidak tahu, itu dari Pak Yance;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

3.Saksi Agus, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Taman Safari Indonesia sejak sekitar tahun 2015 hingga sekarang. Adapun jabatan Saksi saat ini sebagai cleaning service di area rumah sakit satwa di Taman Safari Indonesia;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku cleaning service di area rumah sakit satwa untuk melakukan bersih – bersih di area tersebut selain itu Saksi membantu menguburkan satwa yang mati dan mengambil bagian tubuhnya atas perintah dokter dan curator serta menyimpan bagian tubuh hewan kedalam ruang patologi;
- Bahwa area kerja Saksi diantaranya Saksi membersihkan ruang lab, ruang obat, ruang operasi hewan dan ruang Patologi namun khusus untuk ruang patologi Saksi membersihkannya harus mendapatkan izin dari atasan Saksi Ibu SHARMY PRASTITI selaku kurator hewan;
- Bahwa ruang patologi harus selalu dalam keadaan terkunci, yang dapat masuk ke area patologi tersebut adalah Saksi, curator, dokter maupun pihak lain yang berkunjung atas ijin pimpinan Saksi;
- Bahwa kunci ruangan patologi disimpan di lemari yang ada di ruang operasi dimana kunci ruangan operasi tersebut disimpan di lubang karpet yang ada di pintu depan;
- Bahwa barang – barang yang ada di area patologi antara lain gading gajah Sumatra, cula badak afrika, taring harimau, bagian tubuh hewan yang diawetkan termasuk hewan mati yang diawetkan (offset);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana barang barang di ruang patologi hilang akan tetapi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar 17.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. TANTO dan Sdri. RINA diperintah atasan saksi SHARMY PRASTITI untuk menyimpan kerangka kepala banteng di ruang patologi setelah digunakan untuk keperluan edukasi. Saat itu Saksi berencana untuk menunjukan tempat penyimpanan gading gajah dan cula badak kepada Sdr. TANTO dan Sdri. RINA namun saat itu Saksi melihat lemari dalam keadaan sedikit terbuka kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membukanya namun tidak jadi Saksi perlihatkan karena sudah sore. Dalam perjalanan pulang Saksi kepikiran karena lemari tersebut dalam keadaan sedikit terbuka dan akhirnya esok harinya tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wib Saksi kembali mengecek dan setelah di cek ternyata gading gajah dan cula badak sudah terganti dengan replica;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi SHARMY PRASTITI dan menceritakan jika gading gajah dan cula badak sudah hilang dan diganti replica kemudian Saksi bersama Ibu SHARMY PRASTITI kembali keruang patologi bersama Sdr. IMAM untuk kembali mengecek barang – barang tersebut dan setelah dipastikan hilang kemudian Ibu SHARMY PRASTITI melaporkan kepada security yang kemudian dari pihak security datang ke ruang patologi diantaranya Saksi YANCE, Saksi PADMONO, Sdr. YANTO, Sdr. ENDANG dan Sdr. AMIR yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Terdakwa dan mengetahui Terdakwa dari cerita pihak keamanan TSI, karena Terdakwa yang membeli gading, cula badak afrika dan juga taring harimau;
- Bahwa diketahui bahwa pelaku pencurian cula, gading dan taring tersebut adalah Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo, adalah pengakuan mereka sendiri ketika diperiksa oleh petugas keamanan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4.Saksi Sharmy Prastiti, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Taman Safari Indonesia, sebagai Kurator Satwa bagian satwa mamalia;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah manajemen satwa dan perawatan satwa secara keseluruhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di ruang Patologi pernah terjadi pencurian, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Rumah Sakit Hewan Taman Safari Indonesia, Jalan Kapten Harun Kabin No.742 Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yang mengetahui terjadi pencurian di ruang patologi pertama kali adalah Cleaning Service yang bernama Saksi AGUS, pada saat bersih-bersih lemari yang ada di ruangan patologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah berupa Kadaper 8 (delapan) cula badak afrika, 17 (tujuh belas) bagian gading gajah Sumatra dan 3 (tiga) taring harimau Benggala;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya disimpan didalam lemari kayu sedangkan 3 (tiga) taring harimau benggala disimpan didalam toples bundar yang disimpan diatas lemari yang ada di ruang Patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabir No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa untuk cula badak didapat dari badak afrika yang telah mati dan potongan untuk perkawinan atau alasan kesehatan, untuk gading gajah didapat dari gajah yang sudah mati maupun gajah yang masih hidup yang gadingnya dipotong karena biasanya tumbuhnya menyilang sedangkan untuk taring harimau didapat dari harimau yang sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan jalan seperti apa pencurian tersebut dilakukan, namun didapat informasi bahwa Saksi ANDRI HERBOWO dan Sdr. AGUS RUDIYANTO terlebih dahulu mengambil kunci yang ada di ruang operasi, selanjutnya mereka menggandakan kunci tersebut dan setelah memiliki kunci kemudian mereka masuk dan mengambil barang – barang berupa gading gajah, cula badak dan taring harimau di ruang patologi;
- Bahwa di ruang pantologi ada cctv sebanyak 3 titik, diantaranya dekat kandang gajah, dekat Rumah sakit hewan dan 1 (satu) lagi disekitar daerah lpatologi tetapi CCTV di daerah pantoli tidak dapat menyimpan jangka waktu yang Panjang di decodernya akan tetapi hanya 7-9 hari saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bila terdakwa yang telah membeli gading gajah, cula badak dan taring harimau tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah di dapatkan unformasi dari pihak keamanan setelah Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang barang tersebut dan di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gading gajah Sumatra di lindungi, sedangkan Cula badak juga di lindungi dan tidak dapat di jual belikan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5.Saksi AGUS RUDIYANTO Alias KOPRAL bin MARJAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di taman Safari Indonesia sejak tahun 2008 sampai Tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Keeper di PT. Taman Safari Indonesia (TSI), yaitu Merawat dan melatih gajah Gajah Sumatra pada PT. Taman Safari Indonesia (TSI). Saksi sebagai Keeper gajah sejak tahun 2008 sampai 2022;
- Bahwa Saksi mengambil barang tanpa ijin bersama Saksi Andri Herbowo, sekitar 10 kali sejak sekitar bulan September 2021 sampai Bulan Juli 2022 sekitar 00.30-01.00 wib di Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr Andri mengambil barang berupa: Gajah dengan jumlah + 9 (Sembilan) buah diantaranya gading gajah atas nama YAMON, TARU, KADIR, Taring Harimau dengan jumlah + 3 (tiga) buah, Cula Badak dengan jumlah $\pm$ 6 (enam) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut di simpan di ruang patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Saya bersama dengan Andri mengambil barang-barang tersebut di ruang patologi Rumah Sakit Hewan Taman Safari Indonesia yaitu ruangan Penyimpanan Organ - organ bagian satwa baik yang sudah mati maupun organ yang terlepas dari satwa yang masih hidup, yang diawetkan untuk tujuan edukasi dan untuk penelitian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andri Herbowo melakukan mengambil Cula Badak, Gading Gajah dan Taring Harimau tersebut dengan cara Saksi menggandakan kunci ruang patologi dengan tujuan agar bisa masuk kedalam ruang patologi dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andri Herbowo setelah berhasil mengambil barang Gading Gajah dengan cara di potong menggunakan gergaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan kenal melalui teman Saksi, waktu itu kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pemain barang antik seperti keris, ayam cemani dan barang antik lain;
- Bahwa Saksi pernah di hubungi oleh Terdakwa dan meminta agar dicarikan Gading Gajah dan kemudian Saksi meminta bantuan Saksi Andri Herbowo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi bekerja di Taman Safari Indonesia;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil gading gajah lalu Saksi jual kepada Terdakwa, dengan harga Rp9.000.000/kg;
- Bahwa selain Gading Gajah ada Taring Harimau, Cula Badak yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut semua pesanan dari Terdakwa kecuali Taring Harimau;
- Bahwa untuk Cula Badak di jual Rp.25.000.000 s/d 30.000.000/ per kg sedangkan taring harimau sebesar Rp.2.000.000/butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Gading Gajah, Cula Badak Afrika dan Taring Harimau tidak hanya sekali melainkan beberapa kali sejak tahun 2021 s.d 2022;
- Bahwa setiap Terdakwa memesan Gading Gajah atau Cula Badak. Selalu dihubungi oleh Terdakwa dan setelah itu baru Saksi bersama dengan Saksi Andri Herbowo mengambil di ruang patologi TSI;
- Bahwa semua barang tersebut transaksinya di wilayah sekitar Pasar Cisarua dan ada juga di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerima bayaran uang hasil mencuri Gading Gajah baik secara tunai dan transfer;
- Bahwa dari hasil menjual Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 dan di bagi berdua dengan Saksi Andri Herbowo masing masing sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapat izin dari pihak Taman Safari Indonesia untuk mengambil dan menjual Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bila barang barang tersebut di lindungi serta di larang untuk di perjual belikan;
- Bahwa pada saat melakukan mengambil barang-barang, Saksi tahu barang tersebut adalah barang yang dilindungi;
- Bahwa setahu Saksi Taring Harimau tidak termasuk barang-barang yang dilindungi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, tetapi pembayarannya 3 hari kemudian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Andri Herbowo, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang kenal adalah Saksi Agus Rudiyanto, kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Taman Safari Indonesia (TSI) sebagai Keeper Harimau dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Keeper di PT. Taman Safari Indonesia (TSI), yaitu Merawat dan membantu breeding Harimau pada PT. Taman Safari Indonesia (TSI). Dimana Saksi sebagai Keeper Harimau sejak tahun 2011 sampai 2022;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Agus Rudiyanto pernah melakukan puncurian beberapa kali sejak sekitar bulan September 2021 sampai Bulan Juli 2022 sekitar 00.30-01.00 wib di Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa barang-barang yang ambil pada saat itu dengan Saksi Agus Rudiyanto, yaitu Gading Gajah dengan jumlah + 9 (sembilan) buah diantaranya gading gajah atas nama YAMON, TARU, KADIR, Taring Harimau dengan jumlah + 3 (tiga) buah, Cula Badak dengan jumlah $\pm$ 6 (enam) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut di simpan di ruang patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia yaitu ruangan Penyimpanan Organ - organ bagian satwa baik yang sudah mati maupun organ yang terlepas dari satwa yang masih hidup, yang diawetkan untuk tujuan edukasi dan untuk penelitian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Rudiyanto mengambil Cula Badak, Gading Gajah dan Taring Harimau tersebut dilakukan dengan cara Saksi Agus Rudiyanto menggandakan kunci ruang patologi dengan tujuan agar bisa masuk kedalam ruang patologi dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang Gading Gajah kemudian dibawa dengan cara di potong menggunakan gergaji;
- Bahwa yang berhubungan dengan Terdakwa adalah Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Rudiyanto, dan bila Saksi secara langsung sendiri belum pernah. Setiap bertemu dengan Terdakwa di daerah pasar Cisarua untuk mengantarkan Gading Gajah, Taring Harimau dan juga Cula Badak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa untuk Cula Badak di jual Rp.25.000.000 s/d 30.000.000/ perkg sedangkan Taring Harimau sebesar Rp.2.000.000/butir;
- Bahwa Cula Badak dan Gading Gajah adalah pesanan dari Terdakwa dan Saksi mengetahui dari Saks Agus Rudiyanto akan tetapi Taring Harimau bukan;
- Bahwa dari hasil menjual Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak Saksi Agus Rudiyanto menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 dan di bagi berdua dengan Saksi masing masing sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak mendapat ijin dari pihak Taman Safari Indonesia untuk mengambil dan menjual Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bila barang barang tersebut di lindungi serta di larang untuk di perjual belikan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Andi Irawan, S.Hut, MforEcosysSc, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di balai besar KSDA Jawa Barat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Konservasi wilayah II;
- Bahwa Ahli mengetahui Taman Safari Indonesia karena pengelola dari pihak swasta mengenai konservasi sumber daya alam. Taman Safari Indonesia adalah pihak swasta yang mendapatkan ijin dari pemerintah untuk menjaga alam baik lingkungan, hewan ataupun tumbuhan. Taman Safari Indonesia selalu dipantau pihak pemerintah khususnya BKASDA wilayah I Bogor;
- Bahwa berkaitan dengan konservasi sumber daya alam tersebut yang telah dilakukan Oleh TamanSafari Indonesia, sudah banyak hewan yang dilindungi dan berhasil di kembangbiakkan oleh Taman Safari Indonesia dan selanjutnya dikembalikan ke habitat aslinya;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) sumber daya alam hewani;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Besar BKSDA wilayah II selalu memantau perkembangan baik tumbuhan dan hewani di Taman Safari Indonesia;
- Bahwa Ahli mengetahui bila di Taman Safari Indonesia juga menyimpan Gading Gajah, Cula Badak, Taring Harimau yang dijadikan sebagai penelitian;
- Bahwa menurut Ahli gading gajah, cula badak dan taring harimau tersebut berasal dari hewan hewan yang mati atau yang sakit di awetkan Sebagian yang berguna untuk perkembangan ilmu serta penelitian;
- Bahwa menurut Ahli hewan berupa Gajah, Harimau dilindungi berdasarkan Permen lingkungan Hidup dan kehutanan RI No P 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan No P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Lindungi;
- Bahwa Gajah Sumatra dan Harimau Sumatra adalah hewan yang dilindungi dan tidak bisa di perjual belikan, sedangkan Badak adalah hewan yang tidak boleh di perjual belikan;
- Bahwa Gading gajah, taring harimau adalah hewan yang dilindungi sesuai dengan aturan permen Permen lingkungan Hidup dan kehutanan RI No P 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan No P.20/MENLHK/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Lindungi. Hewan hewan tersebut berdasarkan aturan Permen tersebut tidak boleh di perdagangkan dan harus dilindungi serta di kembang biakkan karena hewan hewan tersebut sudah mulai punah di habitatnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Rudiyanto sejak tahun 2001 karena Terdakwa pemain atau koleksi barang antik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Andri Herbowo kemudian dikenalkan oleh Saksi Agus Rudiyanto;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo bekerja di Taman Safari Indonesia sebagai keeper Gajah dan Harimau;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Gading Gajah, Taring Harimau dan juga Cula Badak dari Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut guna untuk di jual kembali atau ada yang pesan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang seperti Gading Gajah, Taring Harimau, Cula Badak Afrika dipajang atau di informasikan melalui handphone Terdakwa kepada rekan rekannya atau kepada yang pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginfokan ke komunitas pencinta barang antik untuk menawarkan Gading Gajah, Cula Badak Afrika dan Taring Harimau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut selalu di daerah sekitar pasar Cisarua dan juga di rumah Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah selaku mediator dalam penjualan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau;
- Bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah Terdakwa menawarkan dulu, kalau ada yang minat baru Terdakwa cari barangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Gading Gajah dengan harga per kg adalah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedangkan Taring Harimau satuannya adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Cula Badak per kg adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gading Gajah dan Cula Badak Afrika dan Taring Harimau setelah di bawa dengan motor oleh Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo, Terdakwa mendapatkan Taring Harimau tidak dengan menggunakan toples akan tetapi di harganya per biji / pertaring;
- Bahwa setiap transaksi ada yang dilakukan secara tunai dan juga di transfer ke Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa dari penjualan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa menerima Gading Gajah di hitung secara perkg dan Terdakwa selalu menimbang dengan cara membawa sendiri timbangan milik Terdakwa yang berwarna putih;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli dan menerima barang-barang dari Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo berupa Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak Terdakwa simpan dahulu sebelum dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Gading Gajah, Taring Harimau, dan Cula Badak Afrika sejak Februari 2021 sampai dengan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa membayar Gading Gajah, Taring Harimau dan Cula Badak Afrika kepada Saksi Agus Rudiyanto kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah, baru ini saja Terdakwa membeli Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau dari Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa barang-barang tersebut termasuk barang yang dilindungi, Terdakwa tahunya itu sebagai barang antik ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang-barang tersebut adalah barang curian, tahunya merupakan barang dari keluarganya Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada poin 111 tersebut Terdakwa sudah tidak mau pusing maka Terdakwa tidak keberatan dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ketika Terdakwa di BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1.Saksi Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980an ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam kaitan karena Saksi adalah ketua RW di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa aktivitas keseharian Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dulu sekitar 50 meter, sekarang karna sudah pindah jaraknya sekitar 200 meter tapi masih satu RW;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa jual beli Gading gajah, cula badak dan tarung harimau;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama hobby barang antik, pusaka dan lain-lain. Kadang-kadang Saksi dan Terdakwa suka tukar-tukaran dan jual beli barang antik dan pusaka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 5 Kilometer;
- Bahwa selama ini Terdakwa ada menjual gading, tetapi berupa replika untuk pipa rokok;
- Bahwa dari awal Saksi tahu bahwa Terdakwa jual beli barang antik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa menjual gading gajah, cula badak dan taring harimau;
- Bahwa di komunitas saksi tidak pernah ada yang memesan gading gajah;
- Bahwa biasanya kalau ada dishare di komunitas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 7 warna kuning Imei; 860891050258012 Imei 2 860891050258004
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Hitam Imei 1 : 86874031933769 Imei 2 868174031933777
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Taman Safari Indonesia telah kehilangan barang-barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau, yang dilakukan oleh Saksi Agus Rudiyanto bersama Saksi Andri Herbowo yang mengambil barang tanpa ijin, sekitar 10 kali sejak sekitar bulan September 2021 sampai Bulan Juli 2022 sekitar 00.30-01.00 wib di Rumah Sakit Hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa barang-barang tersebut di simpan di ruang patologi Rumah sakit hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, yaitu ruangan Penyimpanan Organ - organ bagian satwa baik yang sudah mati maupun organ yang terlepas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satwa yang masih hidup, yang oleh PT Taman Safari Indonesia kemudian diawetkan untuk tujuan edukasi dan untuk penelitian;

- Bahwa Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo merupakan Karyawan pada PT Taman Safari Indonesia yang masing-masing bertugas untuk Saksi Agus Rudiyanto sebagai keeper Gajah, sedangkan Saksi Andri Herbowo sebagai keeper Harimau;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau, dilakukan dengan terlebih dahulu oleh Saksi Agus Rudiyanto menggandakan kunci ruang patologi dengan tujuan agar bisa masuk kedalam ruang patologi dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau dijual kepada Terdakwa yang sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa memesannya kepada Saksi Agus Rudiyanto;
- Bahwa dari penjualan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau, dengan Terdakwa tersebut Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo mendapat keuntungan sebesar Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi sehingga masing-masing mendapat Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Agus Rudiyanto bekerja di Taman Safari Indonesia;
- Bahwa Saksi Agus Rudiyanto di hubungi oleh Terdakwa dan meminta agar dicarikan Gading Gajah dan kemudian Saksi meminta bantuan Saksi Andri Herbowo;
- Bahwa Terdakwa ketika menawarkan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau, Terdakwa tidak pernah menginfokan ke komunitas pencinta barang antik untuk menawarkan Gading Gajah, Cula Badak Afrika dan Taring Harimau, Terdakwa menawarkan dulu, kalau ada yang minat baru Terdakwa cari barangnya;
- Bahwa dari penjualan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KHUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, menjadikannya sebagai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arsim Jaya Bsc Bin H Arwyes Kalimutu ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Unsur 2: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan menjadikannya sebagai pekerjaan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, dihubungkan dengan perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih membuktikan unsur karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dari barang tersebut pelaku dimungkinkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, kejadian berawal ketika dimulainya perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi Agus Rudiyanto yang kemudian diketahui oleh Terdakwa, Saksi Agus Rudiyanto bekerja di PT Taman Safari Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta diatas, Saksi Agus Rudiyanto di hubungi oleh Terdakwa dan meminta agar dicarikan Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau, kemudian Saksi Agus Rudiyanto meminta bantuan Saksi Andri Herbowo, dimana kemudian barang-barang tersebut yang di simpan di ruang patologi Rumah Sakit Hewan Taman Safari Indonesia Jl. Kapten Harun Kabin No. 724 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor, diambil tanpa ijin oleh Saksi Agus Rudiyanto bersama dengan Andri Herbowo dimana sebelumnya Saksi Agus Rudiyanto membuat duplikat kunci ruangan, yaitu ruangan Penyimpanan Organ - organ bagian satwa baik yang sudah mati maupun organ yang terlepas dari satwa yang masih hidup, yang diawetkan oleh PT Taman Safari Indonesia untuk tujuan edukasi dan untuk penelitian;

Menimbang, bahwa kemudian barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau yang merupakan milik PT Taman Safari Indonesia dibeli oleh Terdakwa seluruhnya dari Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo, secara keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana Terdakwa dari transaksi barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau dengan Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo mendapat keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas yang terpenting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka / menduga, bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, dalam hal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau yang lainnya,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah cukup apabila, Ia (Terdakwa) patut dapat menyangka / mengira, mencurigai bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, dari uraian tersebut diatas tentunya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang berupa Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau yang merupakan milik PT Taman Safari Indonesia bukanlah milik dari Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sebagian maupun secara keseluruhan, walaupun dipersidangan Terdakwa menyangkalinya dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau yang merupakan milik PT Taman Safari Indonesia diperoleh oleh Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Agus Herbowo, karena terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut setelah dibandingkan dengan keterangan Terdakwa ketika diberikan pada saat Terdakwa diperiksa oleh pihak Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengetahui jika Saksi Agus Rudiyanto dan Saksi Andri Herbowo memperoleh Gading Gajah, Cula Badak dan Taring Harimau dari hasil mencuri di tempat kerjanya di PT. Taman Safari Indonesia dan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim, kenapa sampai ada perbedaan antara keterangan Terdakwa tersebut dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menjawab Terdakwa sudah tidak mau pusing maka Terdakwa tidak keberatan dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ketika Terdakwa di BAP di Kepolisian, dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti lain, dengan demikian justru hal tersebut menunjukkan kesalahan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur sebagai pekerjaan menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Majelis Hakim berpendapat karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 481 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana / pemidanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang akan dikenakan terhadap terdakwa dengan mengingat segala hal yang ada dalam diri terdakwa yang ditemukan secara subyektif diatas sisi obyektif agar pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental terdakwa bahkan bisa merusak keluarga terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam walaupun memang pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menimbulkan efek jera. Tugas Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah bagaimana supaya hukum bisa dilaksanakan dengan baik tanpa pandang bulu, namun hukum sebagai tool of social engineering tidak bisa dipergunakan secara sekehendak hati, karena pada dasarnya, pemidanaan yang dijatuhkan, haruslah benar-benar telah dirasakan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim cukup untuk mendidik Terdakwa sebagai rekayasa sosial agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah memohon pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sementara Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 7 warna kuning Imei; 860891050258012 Imei 2 860891050258004, 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam Imei 1 : 86874031933769 Imei 2 868174031933777, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsim Jaya Bsc Bin H Arwyes Kalimutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai pekerjaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arsim Jaya Bsc Bin H Arwyes Kalimutu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno 7 warna kuning Imei; 860891050258012 Imei 2 860891050258004;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam Imei 1 : 86874031933769 Imei 2 868174031933777;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.